

Договор возмездного предоставления доступа и услуг

Договор возмездного предоставления доступа и услуг

Платные тарифы платформы «СИНТАГМА» для профессиональных клиентов

Оператор: ИП Шафрановский Максим Михайлович

ИНН / ОГРНИП: 253615392404 / 324253600042754

Реестр Роскомнадзора: [25-24-013414](#)

Редакция: 1.0 от 19.07.2026

1. Статус оферты и адресаты

1.1. Настоящий документ является предложением Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович заключить возмездный смешанный абонентский договор. Оферта адресована юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, плательщикам налога на профессиональный доход и лицам, использующим Платформу в профессиональной деятельности.

1.2. Оферта не предназначена для потребительских договоров с гражданами для исключительно личных, семейных или домашних нужд.

1.3. К отношениям применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о свободе и смешанном договоре, абонентском договоре, лицензии и возмездном оказании услуг.

2. Термины и документы договора

2.1. Платформа - программный комплекс «СИНТАГМА», предоставляемый через Интернет по модели SaaS.

2.2. Клиент - лицо, акцептовавшее Оферту и использующее Платформу в профессиональных целях.



2.3. Тариф - объем функций, лимитов, поддержки и цена, опубликованные на сайте либо согласованные в Счете/Заказе.

2.4. Заказ - счет, электронная форма или подписанное приложение, определяющие Тариф, срок, лимиты, цену и специальные условия.

2.5. Договор состоит из Оферты, Заказа, поручения на обработку персональных данных и иных прямо указанных приложений. При противоречии специальные условия Заказа имеют приоритет.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель предоставляет Клиенту удаленный доступ к функциям выбранного Тарифа, информационно-техническое сопровождение и иные услуги, указанные в Заказе.

3.2. Исполнитель предоставляет простую неисключительную, непередаваемую лицензию на использование интерфейса и функций Платформы удаленным способом в пределах срока, территории и количества пользователей, определенных Заказом.

3.3. Исключительные права, исходный код и право сублицензирования Клиенту не передаются. Дополнительная разработка выполняется только по отдельному заданию и соглашению.

4. Акцепт и оформление Заказа

4.1. Акцептом является оплата Счета/Заказа, подписание Заказа через ЭДО либо иное прямо указанное в Заказе действие после предоставления Клиенту возможности ознакомиться с Офертой.

4.2. Договор считается заключенным в редакции, действующей на дату акцепта, на условиях Заказа. Исполнитель сохраняет версию документов, дату и способ акцепта.

4.3. Согласие на обработку персональных данных физического лица оформляется отдельно и не является частью акцепта Оферты.

5. Цена и расчеты

5.1. Цена, расчетный период, лимиты и срок доступа указываются на странице Тарифа и в Заказе. При расхождении применяется Заказ.

5.2. Если Заказом не предусмотрено иное, оплата производится авансом в размере 100 процентов за расчетный период в течение 5 банковских дней с даты Счета.

5.3. Обязательство по оплате считается исполненным при зачислении средств на расчетный счет Исполнителя. Банковские комиссии Клиент оплачивает самостоятельно.

5.4. Если иное не указано в Счете, НДС не предъявляется в связи с применяемой Исполнителем системой налогообложения.

5.5. Превышение лимитов оплачивается только при наличии опубликованного правила либо отдельного согласования; отсутствие такого правила не создает обязанности Клиента платить неуказанную сумму.

6. Предоставление и приемка

6.1. Доступ предоставляется в срок, указанный в Заказе, после выполнения условий активации и оплаты.

6.2. Услуги оказываются в течение расчетного периода независимо от фактической интенсивности использования, поскольку Клиент оплачивает право требовать доступ и сопровождение в пределах Тарифа.

6.3. Если Заказом предусмотрен акт, Исполнитель направляет его через ЭДО или email. При отсутствии мотивированных письменных возражений в течение 5 рабочих дней услуги считаются принятыми в соответствующем объеме.

6.4. Мотивированное возражение должно описывать конкретное несоответствие. Стороны согласуют срок устранения или соразмерное изменение объема обязательств.

7. Права и обязанности Исполнителя

- предоставлять доступ и поддержку в объеме Тарифа и принимать разумные меры информационной безопасности;
- проводить профилактические и аварийные работы, по возможности уведомляя Клиента;
- приостанавливать опасную или незаконную активность, ограничивать скомпрометированные учетные записи и требовать устранения нарушения;

- привлекать третьих лиц при сохранении ответственности и выполнении требований к обработке персональных данных;
- обновлять Платформу, если это не лишает Клиента оплаченного основного функционального назначения без предоставления эквивалентного решения.

8. Права и обязанности Клиента

- своевременно оплачивать Заказ и использовать Платформу в пределах Тарифа;
- предоставлять достоверные сведения, назначать администраторов и контролировать полномочия своих пользователей;
- не обходить ограничения, не вмешиваться в работу системы и не размещать незаконный контент;
- обеспечить законные основания обработки загружаемых данных и принять поручение на обработку до начала загрузки;
- сообщать об инцидентах, компрометации и требованиях субъектов без неоправданной задержки;
- самостоятельно обеспечивать сохранность выгружаемых данных и безопасность своих устройств и каналов доступа.

9. Персональные данные и конфиденциальность

9.1. Для данных, цели и состав которых определяет Клиент, Клиент является оператором, а Исполнитель действует по поручению. Поручение из раздела «Документы» является неотъемлемой частью Договора после его принятия либо подписания.

9.2. Клиент отвечает за цели, минимальный состав, правовые основания, информирование субъектов и законность своих инструкций. Исполнитель отвечает перед Клиентом за соблюдение поручения и безопасность своего контура.

9.3. Стороны сохраняют конфиденциальность полученных непубличных сведений и предоставляют доступ только лицам, которым он необходим для исполнения Договора.

9.4. Специальные категории и биометрические данные допускаются только по отдельному письменному согласованию, определяющему основания, меры и ограничения.

10. Доступность и поддержка

10.1. Уровень доступности, часы и каналы поддержки, сроки реакции и исключения определяются Тарифом или Заказом. При отсутствии отдельного SLA Исполнитель поддерживает коммерчески разумную доступность без гарантии абсолютной непрерывности.

10.2. В расчет доступности не включаются согласованные работы, обстоятельства непреодолимой силы, сбои сетей и систем Клиента, незаконные атаки, а также приостановка из-за нарушения Клиента.

10.3. Критические обращения безопасности принимаются по адресу email Исполнителя. Обычные консультации оказываются в пределах Тарифа.

11. Интеллектуальная собственность

11.1. Исключительные права на Платформу и ее элементы принадлежат Исполнителю либо законным правообладателям.

11.2. Права на контент Клиента сохраняются за Клиентом. Клиент предоставляет Исполнителю ограниченное право воспроизводить, конвертировать и отображать такой контент только для исполнения Договора.

11.3. Клиент гарантирует наличие прав на загружаемый контент и возмещает документально подтвержденные потери Исполнителя, возникшие из-за обоснованных требований третьих лиц по вине Клиента.

12. Ответственность

12.1. Стороны несут ответственность за нарушение Договора при наличии оснований, предусмотренных законом и Договором.

12.2. Исполнитель не отвечает за решения и контент Клиента, действия его пользователей, неисправность оборудования и сетей Клиента, а также обстоятельства вне разумного контроля Исполнителя.

12.3. Если иное не установлено Заказом или обязательной нормой закона, совокупная договорная ответственность Исполнителя ограничивается суммой, уплаченной Клиентом за три последних расчетных месяца, предшествующих событию. Ограничение не применяется к умышленному нарушению и случаям, когда оно запрещено законом.

12.4. Пени и иные санкции применяются только если прямо предусмотрены Заказом либо законом. Уплата санкции не прекращает обязанность исполнить основное обязательство.

13. Срок, приостановка и прекращение

13.1. Договор действует с момента акцепта в течение срока Заказа. Продление оформляется новым Заказом, оплатой следующего периода либо иным согласованным способом.

13.2. При просрочке оплаты Исполнитель вправе после уведомления приостановить доступ до погашения задолженности. Срочное ограничение допускается при угрозе безопасности или незаконной активности.

13.3. Каждая Сторона вправе отказаться от Договора в порядке статьи 782 ГК РФ с учетом оплаты фактически оказанного, предоставленного периода и документально подтвержденных расходов. Специальный порядок может быть указан в Заказе.

13.4. После прекращения Клиенту предоставляется до 30 календарных дней для согласованной выгрузки доступных данных, если срочное блокирование не требуется законом или безопасностью. Затем данные возвращаются либо уничтожаются по поручению и обязательным срокам хранения.

14. Непреодолимая сила

14.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при условии своевременного уведомления и принятия разумных мер по уменьшению последствий.

14.2. Недостаток денежных средств, нарушение со стороны обычного контрагента и устранимый технический сбой сами по себе не признаются непреодолимой силой.

15. Изменения, уведомления и споры

15.1. Изменения применяются к будущим Заказам. Для действующего оплаченного периода существенное ухудшение условий допускается только по соглашению, требованию закона или для устранения угрозы безопасности с предоставлением разумной альтернативы.

15.2. Юридически значимые сообщения направляются через ЭДО, личный кабинет или email, указанный Стороной. Сторона обязана поддерживать контакты актуальными.

15.3. Претензионный срок составляет 10 рабочих дней. Неурегулированный спор рассматривается компетентным судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Форма Заказа

Параметр	Согласованное значение
Клиент и реквизиты	_____
Тариф / функции	_____
Пользователи и лимиты	_____
Срок доступа	_____
Цена и порядок оплаты	_____
SLA / поддержка	_____
Специальные условия	_____

17. Реквизиты Исполнителя

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович

ИНН / ОГРНИП: 253615392404 / 324253600042754

Адрес: 692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское

Email: support@sintagma.com.ru

Расчетный счет: 40802810200000522079

Банк: ООО «ОЗОН Банк»

БИК / корр. счет: 044525068 / 30101810645374525068

Реестр Роскомнадзора: № 25-24-013414

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович

ИНН 253615392404 · sintagma.com.ru · +7 914 721-34-24



подпись · М.М. Шафрановский

